



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

REGISTRO GENERALE N. 974 del 23/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 del 11/06/2026

PROPOSTA N. 1605 del 04/06/2026

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Manutenzione e lavaggio triennale delle uniformi del personale della Polizia Locale CIG B92514CEE1. Impegno spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il personale della Polizia Locale, tenuto all'utilizzo quotidiano dell'uniforme di ordinanza, necessita del lavaggio quotidiano di parte del vestiario nonché del lavaggio periodico dei restanti capi di abbigliamento;
- il mantenimento dell'uniforme in adeguate condizioni di igiene e decoro è funzionale al corretto svolgimento del servizio e all'immagine istituzionale dell'Ente;

Considerato che:

- risulta necessario garantire con continuità il servizio di lavaggio degli indumenti in uso al personale della Polizia Locale;
- l'Amministrazione non dispone di idonee strutture interne per l'esecuzione del servizio;

Dato atto che:

- il servizio in oggetto rientra tra quelli indispensabili al funzionamento del Corpo di Polizia Locale;
- l'importo stimato del servizio è compatibile con le risorse disponibili a bilancio;

Visto l'accordo tra l'amministrazione comunale, e la parte sindacale, sottoscritto in data 09.09.2011 a chiusura della procedura di raffreddamento e conciliazione ex legge 46/90 aperta con nota prot. n.33953 del 09.06.2011;

Vista la ratifica del predetto accordo siglata presso l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Catanzaro, in data 12/09/2011;

Preso atto che:

- in data 08/10/2025 è stata avviata una RDO n° 5621733 ed è stata richiesta ad un operatore del settore lavanderia operante nel territorio del comune di Lamezia Terme, una richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di manutenzione e lavaggio delle divise per un triennio;
- in data 16/12/2025 la procedura avviata si è conclusa con l'affidamento all'operatore economico Molinaro Stefania con sede a Lamezia Terme in Via Tommaso Fusco n. 33 partita IVA 03084720790 che ha presentato l'offerta di € 990,00, oltre oneri IVA al 22%, per la manutenzione annuale delle divise di ogni operatore della Polizia Locale;
- alla data attuale alla Polizia Locale prestano servizio n°33 operatori compreso il Vice Comandante;
- l'importo annuale del servizio ammonta a complessivi euro 39.857,40 di cui euro 32.670,00 per il servizio ed euro 7.187,40 per oneri IVA al 22%;

- l'importo complessivo del servizio, di durata pari a tre anni, ammonta a complessivi euro 119.572,20 di cui euro 98.010,00 per il servizio ed euro 21.562,20 per oneri IVA al 22%;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di fornitura d'importo inferiore ad euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti dei servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il S.Ten. Luigi Muraca;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Considerato inoltre che:

- è stato acquisito per l'affidamento in oggetto il CIG: B92514CEE1;
- è stata avviata e conclusa la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 - 100 del D.Lgs 36/2023;
- in ordine al comma 2 dell'art. 94 del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 83 comma 3, lett. e) del D.lgs. n. 159/2011 la fattispecie non ricorre essendo il contratto di importo inferiore a euro 150.000,00;
- è stato acquisito il DURC numero protocollo INPS_50932290 data richiesta 28/05/2026 scadenza validità 25/09/2026 da cui risulta la regolarità della ditta;
- sono state acquisite sul sito ANAC:
 - le annotazioni riservate in data 12/12/2025;
 - le verifiche presso la camera di commercio acquisite in data 12/12/2025;
 - le verifiche del casellario Giudiziale acquisite in data 12/12/2025;
 - le verifiche presso l'agenzia delle entrate in data 12/12/2025

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico Molinaro Stefania con sede a Lamezia Terme in Via Tommaso Fusco n. 33 partita IVA 03084720790 che si è dichiarato disponibile a fornire quanto specificato nel preventivo;

Verificato e dato atto che:

- con determina dirigenziale del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana n. 34 R.S.del 11/05/2026 e n. 796 del 26/05/2026 R.G. sono state accertate, per il periodo 01/01/2026 - 11/05/2026, sanzioni amministrative elevate ai sensi del C.d.S. per un importo complessivo pari ad euro 292.146,00 sul capitolo 3008/02 bilancio 2025 piano dei conti n. 3.02.01.01.002 "Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge";
- al 01/06/2026 sono state impegnate € 1.372,50 sul capitolo sopra citato;

Vista la capienza del capitolo n. 1265/01 denominato "Spese per manutenzione e lavaggio uniforme della Polizia Locale (ex art. 208)" piano dei conti 1.03.01.02.004;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato pertanto, che occorre provvedere all'impegno spesa per la manutenzione e lavaggio delle uniformi in oggetto;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dal Corpo della Polizia Locale, in conformità alle indicazioni e direttive dell'Ente Locale e dalla Legge Regionale 15/18;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisite la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il D.Lgs. n.36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 15/18;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;

- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22.05.2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale Consiglio n. 34 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 ad oggetto " Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 Aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n.217 del 17/12/2010 a seguito della quale è stato acquisito il Codice Identificativo Gara - CIG - CIG N° B92514CEE1;

DETERMINA

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** il preventivo allegato alla determina e pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico Molinaro Stefania con sede a Lamezia Terme in Via Tommaso Fusco n. 33 partita IVA 03084720790 la manutenzione e lavaggio delle uniformi del personale della Polizia Locale del preventivo allegato alla presente determinazione;
3. **di demandare** al RUP, S.Ten. Luigi Muraca, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ai fini della stipula del relativo contratto;
4. **di stabilire** in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quanto segue:
 - fine e oggetto del contratto: Manutenzione e lavaggio Uniformi della Polizia Locale;
 - clausole essenziali: riportate nella documentazione allegata all'offerta;
 - procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023;
5. **di dare atto** che è stato acquisito il CIG B92514CEE1;
6. **di impegnare** la somma complessiva prevista di euro 119.572,20 così suddivisa: euro 98.010,00 di imponibile ed euro 21.562,20 di IVA al 22% sul capitolo 1265/01 del bilancio 2026 denominato "Spese per manutenzione e lavaggio uniforme della Polizia Locale (ex art. 208) piano dei conti 1.03.01.02.004 così suddiviso:
 - € 39.857,40 di cui € 32.670,00 per imponibile fornitura ed € 7.187,40 di IVA al 22% sul capitolo sopra indicato del Bilancio 2026;
 - € 39.857,40 di cui € 32.670,00 per imponibile fornitura ed € 7.187,40 di IVA al 22% sul capitolo sopra indicato del Bilancio 2027;
 - € 39.857,40 di cui € 32.670,00 per imponibile fornitura ed € 7.187,40 di IVA al 22% sul capitolo sopra indicato del Bilancio 2028;
7. **di liquidare** con successivo e separato atto, la somma sul conto corrente indicato in fattura;
8. **di prevedere** il seguente crono programma di spesa:

data fatturazione	data pagamento	importo
Dicembre 2026	Gennaio 2027	€ 39.857,40
Dicembre 2027	Gennaio 2028	€ 39.857,40
Dicembre 2028	Gennaio 2029	€ 39.857,40
9. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4° comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 15 D.lgs.36/2023 risulta essere il S.Ten. Luigi Muraca;

11. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
12. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicazione legale;
14. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
15. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 16 D. Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
16. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1605 del 04/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 18/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 44 del 11/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1265	474	1	03	01	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.857,40

a favore di:

Codice	Fornitore
--------	-----------

47640	SERVIZI DI LAVANDERIA DI MOLINARO STEFANIA
-------	--

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Manutenzione e lavaggio triennale delle uniformi del personale della Polizia Locale CIG B92514CEE1. Impegno spesa										

2026	1265	475	1	03	01	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.857,40
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	---------------------------------	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore
47640	SERVIZI DI LAVANDERIA DI MOLINARO STEFANIA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Manutenzione e lavaggio triennale delle uniformi del personale della Polizia Locale CIG B92514CEE1. Impegno spesa										

2026	1265	476	1	03	01	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.857,40
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	---------------------------------	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore
47640	SERVIZI DI LAVANDERIA DI MOLINARO STEFANIA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Manutenzione e lavaggio triennale delle uniformi del personale della Polizia Locale CIG B92514CEE1. Impegno spesa										

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.